

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6270/2554

โซชิเอเต้ บิค
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีกเทรตติ้ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4, มาตรา 6, มาตรา 8

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6, มาตรา 7, มาตรา 13

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีความมุ่งหมายให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของเครื่องหมายการค้าแยกต่างหากจากกันโดยชัดเจน โดยเฉพาะกรณีลิขสิทธิ์นั้น งานอันจะมีลิขสิทธิ์ได้ต้องเกิดจากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานประเภทใดประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามบทบัญญัติของมาตรา 8 ประกอบมาตรา 6 และคำนิยาม "ผู้สร้างสรรค์" ตามมาตรา 4 อันหมายถึงผู้สร้างสรรค์จะต้องใช้ความคิดและการกระทำให้เกิดงานขึ้นโดยมุ่งหมายให้เกิดผลงานอันมีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์ที่จัดได้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏได้ความว่าโจทก์ใช้รูปเด็กศิระชะโตอย่างเครื่องหมายการค้า โดยเดิมโจทก์ผลิตสินค้าปากกาลูกกลิ้งออกจำหน่ายและต่อมาได้ว่าจ้าง ร. ออกแบบภาพประดิษฐ์รูปเด็กศิระชะโตเพื่อใช้กับสินค้าปากกา ลูกกลิ้งและผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ของโจทก์ออกจำหน่ายจนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่อแสดงว่าโจทก์ประสงค์จะให้ ร. ออกแบบภาพประดิษฐ์นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า โดยภาพที่เป็นรูปเด็กดังกล่าวก็มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมทำนองเดียวกับหัวปากกา ลูกกลิ้ง ทั้งมีรูปปากกา ลูกกลิ้งปรากฏประกอบกับรูปเด็กด้วย จึงเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงว่าผู้ออกแบบได้ออกแบบรูปนี้ตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ให้เป็นเครื่องหมายการค้า

ของโจทก์ จึงไม่ใช้การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดงานสร้างประเภทศิลปกรรมอันมีลิขสิทธิ์ แต่อย่างใด ย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์มีลิขสิทธิ์ในภาพประดิษฐ์รูปเด็กศีรษะโต อันจะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปเด็กผู้ชายมีศีรษะกลมโต สวมเสื้อ กางเกง ขาสั้น ใส่รองเท้า แขนสองข้างวางแนบลำตัว ยืนตัวตรงขาชิดกัน และมีปากกายาว เรียวบางพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา ประกอบกับคำว่า BIC ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นรูปคนประดิษฐ์มีรูปมิดโกนพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา และมีคำว่า Razor King Sensitive Skin Shaver มีรูปมงกุฎอยู่บนตัวอักษร Z เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงมีส่วนคล้ายกันบ้างก็เฉพาะรูปเด็กประดิษฐ์หรือคนประดิษฐ์เท่านั้น นอกนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งรูปเด็กหรือคนประดิษฐ์ก็มีลักษณะนามาจากรูปร่างของคนอันเป็นสิ่งที่ควรใช้กันได้ทั่วไป ไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งหวงกันใช้แต่เพียงผู้เดียว เพียงแต่ผู้นำมาใช้ภายหลังต้องทำให้เห็นส่วนแตกต่างให้สังเกตเห็นได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าต่างเจ้าของกันโดยไม่สับสนหลงผิด ซึ่งข้อเท็จจริงที่ปรากฏดังกล่าวประกอบรายละเอียดอื่นและภาพเครื่องหมายการค้าทั้งสองโดยภาพรวมแล้ว มีความแตกต่างเพียงพอให้สังเกตเห็นได้ เมื่อนำสินค้าของโจทก์และสินค้าของจำเลยที่ 1 ไปวางรวมกันแล้ว ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า จำเลยทั้งสองจึงไม่ได้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวน 1,600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้น

ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งสองยุติการใช้ ผลิต และจำหน่าย
สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า"รูปเด็กศีรษะโต" หรือเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือน
หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าว ให้เรียกคืนสินค้าของจำเลยทั้งสองจากท้องตลาด
ด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสองเพื่อทำลาย ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหาย
เดือนละ 50,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะหยุดผลิตและจำหน่าย
สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ให้
โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000
บาท

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อ
เท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โจทก์เป็นเจ้าของงานสร้างสรรค์ที่รู้จักในนาม "บิก
เฮด บอย" "Big Head Boy" หรือเด็กศีรษะโตอันเป็นงานศิลปกรรมประเภท
จิตรกรรม โดยการสร้างสรรค์ของนายเรย์มอนด์ ในปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) ตาม
สัญญาจ้างทำของที่ทำไว้กับโจทก์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมได้เสียชีวิตแล้วเมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2545 โจทก์นำโลโก้รูปเด็กศีรษะโตมาจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยใช้กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้า มีดโกนสำหรับ
ช่าง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2516 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้า
จำพวกอื่นอีกหลายจำพวก และโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ตามบันทึกถ้อยคำของนายฌอโรม สินค้าของโจทก์เป็นที่

รู้จักและได้รับการยอมรับในคุณภาพ ตามข้อมูลอินเทอร์เน็ตและรายงานประจำปี ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533 จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปคนผู้ชายถือมีดโกน พาดเฉียงทางด้านหลังประกอบอักษรโรมันคำว่า "RAZOR KING" ตามคำขอเลขที่ 509652 เพื่อใช้กับสินค้าประเภทมีดโกนหนวด ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า มีคำสั่งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ จำเลยที่ 1

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า จำเลยทั้งสอง ละเมิดลิขสิทธิ์งานศิลปกรรมภาพประติมากรรมรูปเด็กศิระชะโตซึ่งเป็น เครื่องหมายการค้าของโจทก์ด้วยหรือไม่ ปัญหานี้ในเบื้องต้นเห็นว่า ตามพระราช บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีความมุ่งหมายให้การคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของเครื่องหมายการค้าแยก ต่างหากจากกันโดยชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีลิขสิทธิ์นั้น งานอันจะมีลิขสิทธิ์ได้ต้อง เกิดจากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานประเภทใดประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ ความคุ้มครองเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 8 ประกอบกับมาตรา 6 ทั้งตามบทนิยามคำว่า "ผู้สร้างสรรค์" ตามมาตรา 4 หมายความว่า "ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมี ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้" จากบทกฎหมายดังกล่าวมานี้ ล้วนแสดงให้เห็นได้ว่า การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้นั้น ผู้สร้างจะต้องใช้ความคิดและ การกระทำให้เกิดงานขึ้นโดยมุ่งหมายให้เกิดผลงานอันมีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์ที่เป็นงานประเภทใดประเภทหนึ่งอันจัดได้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ที่กฎหมายให้ความ คุ้มครองตามมาตรา 6 นั้นเอง แต่ภาพประติมากรรมรูปเด็กศิระชะโตนี้ โจทก์ได้ใช้อย่าง เครื่องหมายการค้า และตามข้อเท็จจริงคดีนี้ก็ได้รับความจากบันทึกถ้อยคำและความ

เห็นของพยานโจทก์ว่า เดิมโจทก์ผลิตสินค้าปากกาลูกกลิ้งออกจำหน่ายและโจทก์ได้
ว่าจ้างนายเรย์มอนด์ ออกแบบภาพประดิษฐ์รูปเด็กสี่ระยะโตและโจทก์ได้นำไปใช้เป็น
เครื่องหมายการค้ากับสินค้าและผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ของโจทก์เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
แก่ผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่อแสดงว่าโจทก์ประสงค์จะให้นายเรย์มอนด์
ออกแบบภาพประดิษฐ์นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าปากกาลูกกลิ้งของ
โจทก์ โดยตามภาพดังกล่าวที่เป็นรูปเด็กสี่ระยะโตนั้น ลักษณะสี่ระยะก็เป็นรูปทรงกลม
เป็นทำนองเดียวกับหัวปากกาลูกกลิ้ง ทั้งยังมีรูปปากกาลูกกลิ้งปรากฏประกอบกับรูป
เด็กนี้ด้วย จึงเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงว่า ผู้ออกแบบภาพประดิษฐ์รูปเด็กสี่ระยะโตนี้
ออกแบบตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ให้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ใช่การ
สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ประเภทศิลปกรรมอันมีลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ย่อม
ถือไม่ได้ว่าโจทก์มีลิขสิทธิ์ในภาพประดิษฐ์รูปเด็กสี่ระยะโตนี้ อันจะได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ข้อกล่าวอ้างตามคำฟ้องที่ว่าจำเลย
ทั้งสองละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพประดิษฐ์รูปเด็กสี่ระยะโตดังกล่าวย่อมฟังไม่ได้ อุทธรณ์
ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีคงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยทั้งสองละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการค้า "รูปเด็กสี่ระยะโต" ของโจทก์หรือไม่ โจทก์นำสืบว่า โจทก์เป็น
เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่รู้จักกันในนาม "บิก เฮด บอย" หรือรูปเด็กสี่ระยะโต เป็นรูป
เด็กผู้ชายมีศีรษะกลมโตสวมเสื้อ กางเกงขาสั้นใส่รองเท้า แขนสองข้างวางแนบลำตัว
ยืนตัวตรงขาชิดกันและมีปากกาที่ยาวเรียวบางพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา
โดยโจทก์ได้นำรูป "เด็กสี่ระยะโต" มาใช้เป็นเครื่องหมายการค้ารวมกับคำว่า "BIC" ที่
เป็นส่วนหนึ่งของชื่อนิตบุคคูลของโจทก์ เพื่อใช้กับสินค้าประเภทเครื่องเขียน ที่โกน
และไฟแช็ก ที่มีเสียงได้รับความนิยมอย่างสูง "รูปเด็กสี่ระยะโต" ปรากฏบนหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์ของโจทก์ รวมทั้งการส่งเสริมการขายและการโฆษณาทั้งหมด จนรูปเด็ก
สี่ระยะโตได้กลายเป็นเครื่องหมายควบคู่กับผลิตภัณฑ์ประจำวัน มีคุณภาพสูง ใช้งาน

ง่าย หาซื้อง่ายและเป็นสากล โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ประกอบด้วย "รูปเด็กศิระชะโต" กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้า มีดโกนสำหรับช่าง มีดโกนขนาดเล็กพกใส่กระเป๋าได้ และใบมีดโกน ตามคำขอเลขที่ 247080 ทะเบียน เลขที่ ค.4578 โจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก "รูปเด็กศิระชะโต" มีลักษณะบ่งเฉพาะและเป็นสาระสำคัญของ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยนำผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวเข้ามาจำหน่าย ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2512 มีดโกนหรือที่โกนภายใต้โลโก้หรือสัญลักษณ์ "รูปเด็ก ศิระชะโต" ได้มีการจำหน่ายในประเทศไทย 30 ปีมาแล้ว ตามหนังสือแต่งตั้งตัวแทน ต่อมาเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2546 จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันละเมิด เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของโจทก์ด้วยการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ และเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยนำ "รูปเด็กศิระชะโต" ของโจทก์มา ดัดแปลงและใช้งานเป็นเครื่องหมายการค้าหรือหาประโยชน์อื่นใด ปรากฏบนซอง ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะลอกเลียนแบบมาจากเครื่องหมายการค้าและงานอันมีลิขสิทธิ์ ของโจทก์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ ส่วนจำเลยทั้งสองนำสืบว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเป็นรูปคนผู้ชายมีมีดโกนพาดหลังประกอบ อักษรโรมัน คำว่า "RAZOR KING" มีรูปตรามงกุฏ มีคำแปลว่า "ราชาแห่งมีดโกน" โดยมีคนยืนอยู่เพื่อให้ทราบว่าสินค้าชนิดนี้ใช้กับคนผู้ชาย รูปคนเป็นสิ่งที่สามารถใช้ แพร่หลายทั่วโลกไม่มีใครเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองได้เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ตามโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ปี 2539 และได้มีวางขาย สินค้าทั่วประเทศ จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยสุจริตเปิดเผย คน ทั่วไปเห็นแล้วไม่สับสนและชี้ชัดได้ถึงความแตกต่าง แม้แต่ซองบรรจุและสีต่าง ๆ ก็ แตกต่างจากของโจทก์ เสียงเรียกขานก็แตกต่างกัน จำเลยทั้งสองไม่ได้ลอกเลียน แบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดย สุจริต เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คือรูปเด็กศิระชะโต เป็นรูปเด็กผู้ชายมี

ศีรษะกลมโต สวมเสื้อ กางเกงขาสั้น ใส่รองเท้า แขนสองข้างวางแนบลำตัว ยืนตัวตรงขาชิดกัน และมีปากกายาวเรียวบางพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา ประกอบกับคำว่า "BIC" ของโจทก์อันเป็นเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นรูปคนประดิษฐ์มีรูปมิดโกนพาดเฉียงด้านหลังจากซ้ายไปขวา และมีคำว่า "Razor King Sensitive Skin Shaver" มีรูปมงกุฎอยู่บนตัวอักษร "Z" เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองนี้มีส่วนที่คล้ายกันบ้างก็เฉพาะรูปเด็กประดิษฐ์หรือรูปคนประดิษฐ์เท่านั้น นอกนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งโดยรูปเด็กหรือคนประดิษฐ์ก็มีลักษณะนำมาจากรูปร่างของคนอันเป็นสิ่งที่ควรใช้กันได้ทั่วไป ไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งหวงกันใช้ได้แต่ผู้เดียว เพียงแต่ผู้นำมาใช้ภายหลังต้องทำให้เห็นส่วนแตกต่างให้สังเกตเห็นได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าต่างเจ้าของกันโดยไม่สับสนหลงผิด ซึ่งก็ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าในส่วนรูปคนประดิษฐ์ของจำเลยที่ 1 มีรูปมิดโกนหนวดพาดเฉียงเป็นส่วนประกอบที่แตกต่างกับของโจทก์ที่มีรูปปากกาพาดเฉียงอย่างสังเกตเห็นความแตกต่างได้ ยิ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับรายละเอียดอื่นประกอบภาพเครื่องหมายการค้าทั้งสองโดยภาพรวมที่มีข้อแตกต่างกันอีกหลายประการดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว เห็นได้ว่าส่วนที่แตกต่างก็มีเพียงพอให้สังเกตได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าต่างกันโดยไม่สับสนหลงผิด เมื่อนำสินค้าของโจทก์และสินค้าของจำเลยที่ 1 ไปวางไว้รวมกันดังเช่นภาพถ่ายสินค้าแล้ว น่าเชื่อว่าไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นสินค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำการใดอันเป็นการหลอกลวงหรือให้ข้อมูลทางการค้าเพื่อสร้างความสับสนหรือหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นสินค้าของโจทก์ ทั้งข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 นำเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนาย

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามขั้นตอนของกฎหมายและมีการจำหน่ายสินค้าและ
โฆษณาสินค้าตามปกติตั้งแต่ปี 2539 แสดงว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาใช้
เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(ประจวบ พัทธินิรัตนกรณ-อร่าม เสนามนตรี-ธนพจน์ อารยลักษณ์)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายจำลอง สุขศิริ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	พ57/2549
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>